



**PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA CONTRATOS DE SERVICIOS A ADJUDICAR POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO
ADAPTADO AL CONTENIDO DE LA
LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO**

CUADRO ANEXO EXPEDIENTE

Número: 202620PA0343

Nombre: **CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE INMUEBLES DE PATRIMONIO NACIONAL**

Este cuadro anexo ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado en fecha 16 de julio de 2026. (Nº Informe: 185/26)

A) DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, OBJETO Y CODIFICACIÓN (Cláusula 2):

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

☐ No ☒ **Sí**

TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL EXPEDIENTE DE GASTO (Art. 117.2 LCSP)

☐ No ☒ **Sí**

En caso afirmativo la adjudicación y formalización del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

☒ **Ordinaria** ☐ Urgente (Art. 119 LCSP)

A.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

☒ **Abierto Artículo 156 de la LCSP**

En este caso el licitador incluirá en el sobre/archivo electrónico número 1 el documento europeo único de contratación (DEUC) y los documentos indicados en el número 3 del apartado 8.1 de la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares cuando las circunstancias que acreditan no estén incluidas en las que comprende el formulario DEUC. Dicho DEUC, autorellenable, se adjunta como anexo II al presente documento

☐ Abierto Simplificado artículo 159.1 de la LCSP

En este caso el licitador incluirá en el sobre/archivo electrónico número 1 la declaración responsable ajustada al modelo anexo IV o el DEUC.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones

A.2. OBJETO DEL CONTRATO (Art. 17 y 99 LCSP – cláusula 2)

CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE INMUEBLES DE PATRIMONIO NACIONAL.

Código CPV (Reglamento (CE) 2013/2008 de la comisión de 28 de noviembre de 2007):

50700000-2 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EDIFICIOS

La ejecución del contrato requiere el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable

☒ **No** ☐ Sí (en este caso la unidad gestora rellenará el anexo de protección)

A.3. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

Atender las necesidades derivadas de los fines del organismo en el ámbito de la conservación preventiva y correctiva de inmuebles de Patrimonio Nacional.

A.4. SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO

☒ **No** ☐ Sí

En los supuestos en que legalmente proceda, el adjudicatario deberá subrogarse como empleador en los contratos de trabajos señalados en un anexo del pliego de prescripciones técnicas. En estos casos se estará a lo dispuesto en el correspondiente convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Los contratistas estarán obligados a mantener actualizada la información relativa a la plantilla vigente durante la ejecución del contrato para ponerla a disposición del órgano de contratación cuando sea requerida

B) SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO. (Art. 102.4 y 309 LCSP-Cláusula 3)

☒ **Precios unitarios** para las actividades extraordinarias y correctivas cuyo precio se determina por los precios unitarios señalados en el anexo IV del pliego de prescripciones técnicas.

☐ A tanto alzado.

En el **ANEXO IV** de costes unitarios del Pliego de Prescripciones Técnicas se incluye una relación, no exhaustiva, de precios y designaciones de los trabajos que se estiman más probables y de frecuente realización, pudiendo darse el caso de tener que ejecutar otros que no se encuentren en este listado. Para aquellos que no se encuentren incluidos en dicho Anexo, se tomará como referencia los precios de la base de datos última publicada del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara (CENTRO) del año en que se adjudique el contrato, en cuya composición se detallan los costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial.

C) LOTES. (Art. 99 y 116.4 de la LCSP-Cláusula 2)

☐ No ☒ **Sí** Número Lde lotes: 7

Contenido de cada lote:

LOTE Nº	Denominación
1	SERVICIOS CENTRALES (MADRID)
2	EL PARDO (MADRID)
3	ARANJUEZ (MADRID)
4	EL ESCORIAL (MADRID)
5	LA GRANJA-RIOFRÍO (SEGOVIA)
6	YUSTE (CÁCERES)
7	PALMA (BALEARES)

- Número máximo de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta (Art. 99.4.a) LCSP: **7**
- Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador (Art. 99.4.b): **7**

Si el contrato admite su división en lotes, los licitadores deberán expresar, mediante una declaración, el lote o lotes a los que presenta oferta.

D) PRESUPUESTO, ANUALIDADES Y APLICACIONES PRESUPUESTARIAS (Cláus. 3)**D.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (ART 100 LCSP)**

El presupuesto sin IVA es de **1.800.000,00 €** sobre el que corresponde aplicar un tipo del 21% de IVA (**378.000,00 €**), resultando un presupuesto base de licitación de **2.178.000,00 €**.

LOTE	Presupuesto sin IVA	IVA (%)	IVA (€)	Presupuesto base de licitación
LOTE 1	450.000,00 €	21 %	94.500,00 €	544.500,00 €
LOTE 2	250.000,00 €	21 %	52.500,00 €	302.500,00 €
LOTE 3	350.000,00 €	21 %	73.500,00 €	423.500,00 €
LOTE 4	300.000,00 €	21 %	63.000,00 €	363.000,00 €
LOTE 5	300.000,00 €	21 %	63.000,00 €	363.000,00 €
LOTE 6	75.000,00 €	21 %	15.750,00 €	90.750,00 €
LOTE 7	75.000,00 €	21 %	15.750,00 €	90.750,00 €
TOTAL	1.800.000,00 €	21 %	378.000,00 €	2.178.000,00 €

Este presupuesto NO ESTÁ SOMETIDO A BAJA DE LICITACIÓN y se entiende como el presupuesto máximo que la Administración aprueba para la ejecución de los trabajos precisos del contrato. En la liquidación de la prestación del contrato no se podrá superar dicho presupuesto total.

Determinación de costes: El presupuesto de este contrato ha sido elaborado de acuerdo al contenido de la disposición adicional trigésimo tercera de la Ley 9/2017 de Contratos del

Sector Público, al tratarse de un presupuesto limitativo, en el cual el adjudicatario del contrato se obliga a ejecutar el servicio de forma sucesiva a lo largo del plazo de ejecución y cuya liquidación se realizará por precios unitarios, sin que el número total de prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración.

LOS LICITADORES OFERTARÁN UN UNICO PORCENTAJE DE BAJA QUE SERÁ DE APLICACIÓN PARA LA TOTALIDAD DE LOS COSTES UNITARIOS.

El presupuesto se liquidará en función de los trabajos efectivamente realizados de conformidad, de acuerdo con los precios resultantes de la aplicación de la baja porcentual ofrecida por el adjudicatario, sobre los precios indicados o referidos en el apartado 19 “liquidación de la prestación” del pliego de prescripciones técnicas.

D.2. ANUALIDADES

LOTE 1- SERVICIOS CENTRALES

AÑO	Presupuesto	IVA (€)	Presupuesto base de licitación
2027	412.500,00 €	86.625,00 €	499.125,00 €
2028	37.500,00 €	7.875,00 €	45.375,00 €
TOTAL	450.000,00 €	94.500,00 €	544.500,00 €

LOTE 2- EL PARDO

AÑO	Presupuesto	IVA (€)	Presupuesto base de licitación
2027	229.166,67 €	48.125,00 €	277.291,67 €
2028	20.833,33 €	4.375,00 €	25.208,33 €
TOTAL	250.000,00 €	52.500,00 €	302.500,00 €

LOTE 3- ARANJUEZ

AÑO	Presupuesto	IVA (€)	Presupuesto base de licitación
2027	320.833,33 €	67.375,00 €	388.208,33 €
2028	29.166,67 €	6.125,00 €	35.291,67 €
TOTAL	350.000,00 €	73.500,00 €	423.500,00 €

LOTE 4- EL ESCORIAL

Lote	Presupuesto	IVA (€)	Presupuesto base de licitación
2027	275.000,00 €	57.750,00 €	332.750,00 €
2028	25.000,00 €	5.250,00 €	30.250,00 €
TOTAL	300.000,00 €	63.000,00 €	363.000,00 €

LOTE 5- LA GRANJA/RIOFRÍO

Lote	Presupuesto	IVA (€)	Presupuesto base de licitación
2027	275.000,00 €	57.750,00 €	332.750,00 €
2028	25.000,00 €	5.250,00 €	30.250,00 €

TOTAL	300.000,00 €	63.000,00 €	363.000,00 €
-------	--------------	-------------	--------------

LOTE 6- YUSTE

Lote	Presupuesto	IVA (€)	Presupuesto base de licitación
2027	68.750,00 €	14.437,50 €	83.187,50 €
2028	6.250,00 €	1.312,50 €	7.562,50 €
TOTAL	75.000,00 €	15.750,00 €	90.750,00 €

LOTE 7- PALMA

Lote	Presupuesto	IVA (€)	Presupuesto base de licitación
2027	68.750,00 €	14.437,50 €	83.187,50 €
2028	6.250,00 €	1.312,50 €	7.562,50 €
TOTAL	75.000,00 €	15.750,00 €	90.750,00 €

D.2.1.- PRESUPUESTO TOTAL

Anualidad	Importe con IVA
2027	1.996.500,00 €
2028	181.500,00 €
TOTAL	2.178.000,00 €

D.3. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Aplicación presupuestaria	Importe con IVA
13.105.337A. 630	2.178.000,00 €

E) VALOR ESTIMADO (Impuestos indirectos excluidos) (art. 101 LCSP-Cláusula 3)

LOTE	Presupuesto (sin IVA)	Prórrogas (sin IVA)	Modificados (sin IVA)	OTROS	Valor Estimado
LOTE 1	450.000,00 €	1.350.000,00 €	----	----	1.800.000,00 €
LOTE 2	250.000,00 €	750.000,00 €	----	----	1.000.000,00 €
LOTE 3	350.000,00 €	1.050.000,00 €	----	----	1.400.000,00 €
LOTE 4	300.000,00 €	900.000,00 €	----	----	1.200.000,00 €
LOTE 5	300.000,00 €	900.000,00 €	----	----	1.200.000,00 €
LOTE 6	75.000,00 €	225.000,00 €	----	----	300.000,00 €
LOTE 7	75.000,00 €	225.000,00 €	----	----	300.000,00 €
TOTAL VE	1.800.000,00 €	5.400.000,00 €	----	----	7.200.000,00 €

E.1. LOTES EXCLUIDOS DE REGULACIÓN ARMONIZADA (ART. 20.2 de la LCSP):

☐ Sí ☒ No

F) ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (Art. 323 LCSP-Cláusula 4) y MESA DE CONTRATACIÓN (Art. 326 LCSP).

Órgano de Contratación: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

Mesa de Contratación: Regulada por resolución de fecha 7 de mayo de 2018 de la Gerencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por la que se publica el acuerdo del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (BOE número 121 de 18 de mayo de 2018).

G) RESPONSABLE DEL CONTRATO (Art. 62 LCSP-Cláusula 22)

- Director del servicio: El jefe del Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Inmuebles y Medio Natural
- Responsable del servicio: Un arquitecto técnico de Patrimonio Nacional, designado por el Departamento de Mantenimiento al inicio del contrato

H) PLAZOS DE DURACIÓN - PRÓRROGAS – REVISIÓN DE PRECIOS (Art. 29, 193 y 103 LCSP-Cláusulas 24 y 25)

H.1. Exigencia de plazos parciales:

☒ No ☐ Sí

H.2. El plazo de duración del servicio será de:

12 meses a partir del 1 de enero de 2027 o desde el día siguiente a la formalización del contrato en el caso de que esta fuera posterior a la citada fecha.

Existen condiciones especiales en cuanto a la duración del servicio:

☐ No ☒ Sí

1.- El plazo máximo de ejecución podrá reducirse en caso de que, como consecuencia de la atención de reparaciones imprevistas, el presupuesto se viera consumido con antelación a la conclusión del plazo citado.

2.- El adjudicatario del contrato vendrá obligado a interrumpir los trabajos si circunstancias de seguridad, actos oficiales, celebraciones religiosas u otras similares inherentes a la propia actividad de los edificios incluidos en el contrato, así lo exijan, no creando derecho alguno en favor del adjudicatario en lo que a indemnizaciones por mano de obra se refiere.

Se admite reducción del plazo de duración que no supone criterio de adjudicación:

☒ No ☐ Sí, hasta un plazo mínimo de duración de ____ meses

H.3. Están previstas prórrogas

☐ No ☒ Sí - Duración máxima de las prórrogas: **36 meses**

Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevistos para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta

que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un período máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario

H.4. Lugar de prestación de los servicios o de entrega de los trabajos:

- ☐ En dependencias de la Administración
☐ En dependencias de la empresa adjudicataria
☒ **Otros, indicar:** En los centros de trabajo señalados en los anexos I y II del PPT.

H.5. Revisión de precios

- ☒ **No** ☐ **Sí**

I) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA. (Cláusula 6)

CLASIFICACIÓN: La documentación exigida de solvencia económica y financiera (apartado I.1) y técnica o profesional (apartado I.2) podrá, a elección del licitador, ser sustituida por la presentación de una clasificación igual o superior a la siguiente (art. 11.3 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre y modificado por el RD 773/2015 de 28 de agosto, BOE de 5 de septiembre): **NO SE PERMITE**

Integración de la solvencia con medios externos: Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medio, y la entidad a la que recurra no esté incurso en una prohibición de contratar (Artículo 75 LCSP).

I.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (Artículo 87 LCSP):

Se acreditará por los siguientes medios:

☒ Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe mínimo siguiente en función de cada lote:

DENOMINACIÓN	IMPORTE MÍNIMO €
LOTE 1.- SERVICIOS CENTRALES	525.000,00
LOTE 2.- EL PARDO	375.000,00
LOTE 3.- ARANJUEZ	375.000,00
LOTE 4.- EL ESCORIAL	412.500,00
LOTE 5.- LA GRANJA-RIOFRÍO	375.000,00
LOTE 6.- YUSTE	100.000,00
LOTE 7.- PALMA	100.000,00

☐ Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe mínimo de ____ €.

☐ Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe mínimo de.....

☐ Patrimonio neto, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a € .

☐ Ratio entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico, para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, que será valorada de acuerdo con los siguientes métodos y criterios:

☐ OTROS:

Como medio adicional a los anteriores: periodo medio de pago a proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.

La acreditación documental se realizará, según el medio señalado, mediante la aportación de los siguientes certificados y documentos:

- ☒ Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
- ☐ Declaración del empresario sobre el volumen de negocio.
- ☐ Póliza o certificado del seguro por riesgos profesionales.
- ☒ Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

I.2. SOLVENCIA TÉCNICA (Artículo 90 LCSP)

Se acreditará por los siguientes medios:

☒ Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos 3 años (máximo tres años) que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

El **importe mínimo anual** que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado será superior al que a continuación se detalla en función de cada lote, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, para lo cual se tomará como referencia los tres primeros dígitos del código CPV:

DENOMINACIÓN	IMPORTE MÍNIMO €
LOTE 1.- SERVICIOS CENTRALES	525.000,00

LOTE 2.- EL PARDO	375.000,00
LOTE 3.- ARANJUEZ	375.000,00
LOTE 4.- EL ESCORIAL	412.500,00
LOTE 5.- LA GRANJA-RIOFRÍO	375.000,00
LOTE 6.- YUSTE	100.000,00
LOTE 7.- PALMA	100.000,00

Los certificados de buena ejecución de los servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fue una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente al órgano de contratación por la entidad contratante de los servicios.

En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista acredite que se trata de una empresa de nueva creación, entendiéndose por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se podrá acreditar por uno o varios de los que se han señalado anteriormente, exceptuando el primero de ellos.

☒ Los licitadores deberán presentar, asimismo, **certificados de buena ejecución**, suscritos por la Dirección de Obra, que acrediten específicamente haber realizado trabajos relacionados con el objeto de este expediente en bienes declarados de interés cultural, que estén registrados como bienes inmuebles de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dentro de la categoría “**MONUMENTO**”.

Deberán estar en condiciones de aportar certificados de trabajos realizados en los últimos cinco años, que cumplan dicho requisito por un importe, en su conjunto, superior al que a continuación se detalla en función de cada lote. En dichos certificados deberán figurar claramente los datos identificativos, y en especial los códigos correspondientes que figuren en la ficha de declaración BIC.

Este requisito será de aplicación a los lotes comprendidos entre el 1 y el 7 ambos inclusive.

DENOMINACIÓN	IMPORTE MÍNIMO €
LOTE 1.- SERVICIOS CENTRALES	175.000,00
LOTE 2.- EL PARDO	125.000,00
LOTE 3.- ARANJUEZ	125.000,00
LOTE 4.- EL ESCORIAL	137.500,00
LOTE 5.- LA GRANJA-RIOFRÍO	125.000,00
LOTE 6.- YUSTE	30.000,00
LOTE 7.- PALMA	30.000,00

I.3. OTRA SOLVENCIA

I.3.-1. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART. 94 LCSP). EL LICITADOR DEBERÁ JUSTIFICAR LO SIGUIENTE:

☐ Tener establecido un sistema de gestión ambiental en desarrollo del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados.

☒ Disponer de la **Norma Internacional EN ISO 14001**, u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplan los requisitos de gestión ambiental establecidos en el sistema antes citado.

En caso de estar marcadas las dos opciones, se exige disponer de una de ellas indistintamente

I.3.-2. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD EN CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART. 93 LCSP). EL LICITADOR DEBERÁ JUSTIFICAR LO SIGUIENTE.

☒ Disponer de la **Norma Internacional EN ISO 9001**, u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplan los requisitos de gestión de calidad establecidos en el sistema antes citado.

☐ OTROS

En caso de estar marcadas las dos opciones, se exige disponer de:

☐ Ambas

☐ Una de ellas indistintamente

I.4. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA (Art. 76 LCSP-Cláusulas 8, 14 y 27).

El licitador deberá especificar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación. (Art. 76.1 LCSP).

☒ No ☐ Sí

En caso afirmativo, esta documentación se solicitará al licitador que realice la mejor oferta.

El licitador deberá aportar el compromiso de adscribir o dedicar específicamente a la ejecución del contrato medios concretos (Art. 76.2 LCSP).

☐ No ☒ Sí, los siguientes medios:

Medios personales:

LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5

PERFIL PROFESIONAL	Nº	EXPERIENCIA MÍNIMA AÑOS	MEDIO ACREDITACIÓN
Arquitecto, arquitecto Técnico o equivalente	1	Experiencia acreditada no inferior a 5 años	Currículo, título, certificados
Oficial de oficios polivalente	2	Experiencia acreditada no inferior a 5 años	Currículo, título, certificados

LOTES 6 Y 7

PERFIL PROFESIONAL	Nº	EXPERIENCIA MÍNIMA AÑOS	MEDIO ACREDITACIÓN
Arquitecto, arquitecto Técnico o equivalente	1	Experiencia acreditada no inferior a 5 años	Currículo, título, certificados
Oficial de oficios polivalente	1	Experiencia acreditada no inferior a 5 años	Currículo, título, certificados

Los medios personales deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el apartado 11.a) del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En caso de que una misma empresa resulte adjudicataria de más de un lote, estará obligada a adscribir a cada uno de ellos un equipo profesional diferenciado, conforme a lo previsto en el citado apartado 11.a) del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Medios materiales:

Los indicados en el apartado 9. HERRAMIENTAS Y MEDIOS DE TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD DE CONSERVACIÓN del Pliego de Prescripciones Técnicas.

En caso afirmativo, los licitadores deberán **aportar en el sobre 1** o único, en su caso, el **Anexo VI** del presente pliego debidamente cumplimentado.

Este compromiso supone:

- ☒ Obligación **esencial** a los efectos previstos en el Artículo 211 f) LCSP.
- ☐ No se considera obligación esencial y se penalizará en caso de incumplimiento conforme se señala en el punto X) de este cuadro anexo.

I.5. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 LCSP):

- ☒ **Ninguna en especial.**
- ☐ La siguiente habilitación

J) ADMISIÓN DE VARIANTES (Art. 142 LCSP-Cláusulas 7, 8, 10 y 12)

- ☒ a) **No** se admiten variantes.
- ☐ b) Se admiten variantes en relación con:

En el caso de ser admitidas, los licitadores deberán incluir la documentación requerida para cada una de las VARIANTES conforme se señala en el apartado 8 (Forma y contenido de las proposiciones) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

K) IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO. (Cláusula 33)

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente importe máximo (Artículo 67.2.g) RGLCAP: 2.500,00 €

L) LUGAR Y MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (D.A. 15ª, 16ª y 17ª LCSP-Cláusulas 7 y 8)

La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, salvo en los supuestos a que se refieren los números 3 y 4 de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

Las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados se realizarán exclusivamente por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es), lo que requerirá estar registrado en ella.

Para presentar ofertas deberán seguir el siguiente procedimiento:

Seleccionar la presente licitación electrónica en “Mis licitaciones”, siguiendo la Guía de ayuda descargable desde dicha Plataforma. Tras haber seleccionado la licitación se habrá generado la herramienta asociada a la misma que deberá emplear, en la cual habrá de implementar todos los sobres que en ella aparezcan y en la forma que se indique, y enviarlos a través de la misma herramienta antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas recogido en el anuncio de licitación.

En los casos en que se dé el supuesto previsto en el apartado h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el medio presencial alternativo que deberá emplear el licitador será PEN DRIVE USB

M) LUGAR, FECHAS Y HORAS DE CELEBRACIÓN DE LAS APERTURAS DE PROPOSICIONES.

Fecha y hora: Consultar el anuncio de licitación publicado en el BOE y en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público accesible desde la siguiente dirección de Internet: www.contrataciondelestado.es.

El día de la apertura de las ofertas económicas y resto de los criterios evaluables mediante fórmulas, si los hubiere, que tendrá lugar a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se publicará un cuadro resumen con el resultado de la misma, sin perjuicio de la posterior publicación del acta de la sesión.

N) SINGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. (Cláus. 2, 8 y 9)

Existencia de fases sucesivas (art. 146.3 LCSP)

☐ No ☒ **Sí** Número de **fases: 2. Umbrales** mínimos: **20 puntos**

O) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (Art. 145 y 146 LCSP-Cláusula 9, 10, 12 y 13)

☐ Único criterio de adjudicación
☒ **Más de un criterio de adjudicación** (La suma de puntos asignables debe ser igual a 100)

O.1. MEJORAS (Art. 145.7 LCSP)

☒ **No se admiten mejoras**
☐ Sí se admiten mejoras

O.2. CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

☐ No ☒ **Sí. Memoria de Actuación**

PUNTOS: 40

O.2.1. MEMORIA DE ACTUACIÓN. Valoración máxima: 40 puntos

El licitador deberá presentar una memoria oferta técnica de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas.

Los puntos asignables de este apartado serán otorgados a criterio de los técnicos a la vista de la memoria técnica presentada por cada licitador de acuerdo con la siguiente estructura:

O.2.1.1. Organización del servicio

Se valorará la propuesta del licitador conforme a los siguientes subcriterios:

a) **Organización del servicio en mantenimiento correctivo y preventivo** (hasta 10 puntos)

Descripción detallada del planteamiento organizativo del servicio, tanto en el ámbito del mantenimiento correctivo como preventivo, incluyendo de forma expresa los procedimientos internos de trabajo.

b) **Plan de comienzo del servicio y medios humanos** (hasta 10 puntos)

El licitador deberá detallar:

- Las actividades necesarias para la implantación del servicio.
- Los recursos humanos adscritos, indicando su cualificación profesional.
- La asignación de tareas y la planificación temporal de los medios, con especial atención a la fase de inicio del contrato, hasta alcanzar su funcionamiento en régimen ordinario.

c) **Cartas de compromiso de colaboración** (hasta 5 puntos)

Se deberán aportar cartas de compromiso de colaboración suscritas por empresas especializadas en los distintos ámbitos de la conservación y el mantenimiento (tales como trabajos de fontanería, cantería, carpintería, cerrajería, pocería, cubiertas —incluida pizarra, plomo, etc— u otros oficios análogos).

Puntuación máxima: 5 puntos

O.2.1.2. Servicio 24 horas

El licitador deberá justificar el planteamiento organizativo y operativo previsto para la prestación del servicio de atención continuada 24 horas, en concordancia con los tiempos de respuesta y de intervención establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

A tal efecto, se deberá detallar, al menos:

- La organización de turnos y disponibilidad del personal.
- Los medios humanos y técnicos destinados a la atención de incidencias urgentes.
- Los procedimientos de activación, comunicación y respuesta ante avisos.
- Los mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de los tiempos de respuesta exigidos.

Puntuación máxima: 5 puntos

O.2.1.3. Control de Calidad

Se valorará la propuesta del licitador relativa a los sistemas de control de calidad aplicables a los trabajos objeto del contrato.

A tal efecto, el licitador deberá detallar los medios técnicos, humanos y organizativos de los que dispone para garantizar la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo, al menos:

- Los procedimientos de supervisión y verificación de las actuaciones realizadas.
- Los mecanismos de control interno de calidad y seguimiento de incidencias.
- Los criterios de aceptación de los trabajos y, en su caso, las medidas correctoras previstas.
- Los recursos humanos responsables del control de calidad, indicando su cualificación.

Puntuación máxima: 5 puntos

O.2.1.4. Seguridad y Salud

Se valorará la propuesta del licitador relativa a los sistemas de control y seguimiento interno en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables a la ejecución del contrato.

A tal efecto, el licitador deberá describir, al menos:

- Los procedimientos internos de prevención de riesgos laborales aplicables a las distintas tipologías de trabajos.
- Los mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y salud.
- La organización de la actividad preventiva y la integración de la misma en la ejecución del servicio.
- Las medidas de coordinación de actividades empresariales, en su caso.

Puntuación máxima: 5 puntos

La **extensión** de la memoria técnica no deberá superar en su conjunto 20 din A4 divididos de la siguiente manera:

- TEXTO: máximo 10 DIN A4 a doble cara, redactada en letra TIMES NEW ROMAN a tamaño 12 o similar y con un interlineado de párrafo sencillo.
- FOTOGRAFÍAS: máximo 10 DIN A4 a doble cara.

☒ Conforme al artículo 146.3 del TRLCSP, se aplicarán los umbrales mínimos de puntuación que se han indicado en el apartado “N” anterior.

O.3. CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

PUNTOS: 60

O.3.1. Criterios técnicos evaluables mediante fórmulas:

☒ No ☐ Sí

O.3.2. Criterio precio

☐ No ☒ Sí

PUNTOS DEL APARTADO 60

Se valorarán las ofertas económicas otorgando la máxima puntuación a la oferta más económica y al resto de forma proporcional de acuerdo con la siguiente fórmula

$$\frac{\text{Oferta más económica} \times 60 \text{ puntos}}{\text{Oferta a valorar}}$$

NOTA: Para la valoración de esta fórmula se aplicará el porcentaje de baja ofertado por cada licitador sobre el “PRESUPUESTO” de licitación figurado en el apartado D.1 de este pliego al cual licite.

O.4. VALORACIÓN FINAL DE LA OFERTA

La puntuación total de cada oferta presentada será igual a la suma de la puntuación de los criterios cualitativos no evaluables de forma automática + puntuación del precio + puntuación de criterios objetivos evaluables de forma automática distintos del precio.

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación será considerada:

- ☒ **Obligación esencial** a los efectos previstos en el Artículo 211 f) de la LCSP.
- ☐ No se considera obligación esencial y se penalizará en caso de incumplimiento conforme se señala en el punto X) de este cuadro anexo.

O.5. Ofertas anormalmente bajas (Art. 149 LCSP)

Se establece el siguiente “umbral de anormalidad (UA)”: **10**

Se considerará como anormalmente baja la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

- a) Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 30 unidades porcentuales, pudiéndose establecer uno diferente, justificándolo debidamente por parte de la unidad proponente del contrato.

- b) Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 25 unidades porcentuales a la otra oferta, pudiéndose establecer uno inferior, pudiéndose establecer uno diferente, justificándolo debidamente por parte de la unidad proponente del contrato.
- c) Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de ("UA") unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de ("UA") unidades porcentuales a dicha media.
- d) Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de ("UA") unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de ("UA") unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurren en unión temporal.

Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración la unidad proponente deberá detallar los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

P) COMITÉ DE EXPERTOS. (Art. 146 LCSP-Cláusula 12)

☒ **No procede su constitución** ☐ Sí procede su constitución

Q) CRITERIOS DE DESEMPATE. (Art. 147 LCSP-Cláusula 13)

☐ Se establecen

☒ **No se establecen.** (En este caso el desempate se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas a que se refiere el Art. 147.2 de la LCSP)

R) PLAZO E IMPORTES DE LAS GARANTÍAS. (Art. 210, 311 y 106 a 113 LCSP-Cláusula 14 y 38)

Las garantías se constituirán a disposición de Consejo de Administración de Patrimonio Nacional con NIF S2801002C.

Mediante retención en el precio (art. 108.2 LCSP) ☒ **No** ☐ Sí

R.1. GARANTÍA PROVISIONAL. (Art. 106 LCSP)

☒ **No se exige** (Art. 106.1 y 159.4 LCSP).

☐ Sí se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA).

R.2. GARANTÍA DEFINITIVA. (Art. 107 LCSP)

☐ 5% del importe de adjudicación, excluido IVA. (Art. 107.1 LCSP)

☒ **5% del presupuesto base de licitación** (art. 107.3 LCSP), excluido IVA para cada Lote

☐ 5% del presupuesto máximo fijado (art. 102 LCSP), excluido IVA. Importe ____ euros

☐ No se exige. (art. 107.1 LCSP) La unidad proponente lo debe motivar en la memoria justificativa.

R.3. GARANTÍA COMPLEMENTARIA (Art. 107.2 LCSP)

☒ Cuando la adjudicación se realice a favor de un empresario cuya resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad, éste deberá constituir una garantía complementaria del **5%** del importe que represente, según **proceda, el precio final ofertado por el licitador**, IVA excluido o del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

R.4. PLAZO DE GARANTÍA

☐ No se establece (Art. 210.3 LCSP). Justificación

☒ **Sí se establece.** Un mínimo **12 meses** a partir de la recepción. (Art. 210.3 LCSP)

S) **PROGRAMA DE TRABAJO. (Art. 208.2 y 211.1.d LCSP y 198 del RGLCAP-Cláusula 21)**

☒ **No se exige.**

☐ Sí se exige.

T) **PAGO DEL PRECIO Y FORMA DE RECEPCIÓN. (Art. 198 y 210 LCSP-Cláusula 26 y 36)**

☐ Pago mediante abonos a cuenta de liquidación final.

☐ Pago único al final de la prestación.

☒ **Pagos parciales al vencimiento estipulado. Certificaciones bimestrales a periodo cumplido**

☐ Pagos parciales con entrega/recepción parcial y conforme

Las certificaciones a emitir incluirán referencia específica a los códigos de costes unitarios reflejados en el ANEXO IV del Pliego de Prescripciones Técnicas o bien en la base de datos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara (CENTRO), al igual que los precios unitarios respectivos.

A efectos del registro contable, las facturas deberán incluir los siguientes códigos:

Centros administrativos	Código DIR3	Denominación
Unidad Tramitadora	GE0011572	ASUNTOS ECONÓMICOS
Oficina Contable	EA0002702	SERVICIO DE CONTABILIDAD
Órgano Gestor	GE0011589	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

ABONOS A CUENTA SOBRE OPERACIONES PREPARATORIAS (Artículo 198.3 de la LCSP):

☒ **No se establecen**

☐ Sí se establecen:por ciento del importe total del contrato

1.- OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEPTIBLES DE ABONOS A CUENTA

2.- CRITERIOS Y FORMA DE VALORACION DE LAS OPERACIONES PREPARATORIAS

3.- PLAN DE AMORTIZACION DE LOS ABONOS A CUENTA

PLAZOS DE RECEPCIÓN

☒ **Dentro del mes siguiente** a la entrega o realización del objeto del contrato.

☐ Plazo por razón de sus características de _____ meses.

PREVISIÓN DE RECEPCIONES PARCIALES

☒ **No procede.**

☐ Se establecen las siguientes recepciones parcial

FORMA DE RECEPCIÓN (Art. 210.2 LCSP)

Por comprobación de la prestación efectuada

U) CONDICIONES DE EJECUCIÓN. (Art. 192, 201, 202 y 211 LCSP-Cláusula 27, 37 y 40)**U.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.****U.1.1. CONDICIONES DE CARÁCTER LABORAL**

El puntual pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales derivadas de los convenios colectivos.

U.1.2. EXIGIDAS EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LCSP:**U.1.2.1.- CONDICIONES DE CARÁCTER SOCIAL**

☐ Hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad.

☐ Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional.

☐ Promover el empleo de personas con especiales dificultades en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de Inserción.

☒ Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo.

☐ Favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar.

- ☐ Combatir el paro, en particular, el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración.
- ☐ Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
- ☒ Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.
- ☒ Aplicación de medidas para prevenir la siniestralidad laboral.
- ☐ Ejecución del contrato con estricto cumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.
- ☐ Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
- ☐ Otras.....

U.1.2.2.- CONDICIONES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

- ☐ Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- ☐ Mantenimiento y mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
- ☐ Gestión más sostenible del agua.
- ☐ Fomento del uso de energía renovables.
- ☐ Promoción y reciclado de productos y uso de envases reutilizables.
- ☐ Impulso de la entrega de productos a granel.
- ☐ Otros.....

U.1.-3. OTRAS VINCULADAS AL OBJETO DEL CONTRATO

☒ La empresa deberá tener vigente durante la ejecución del contrato los seguros legalmente obligatorios en materia de Responsabilidad Civil y de accidentes de trabajo. El contratista queda obligado a acreditar el cumplimiento de esta obligación ante la Administración inmediatamente antes de la firma del contrato y cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del mismo.

- Seguro de Responsabilidad Civil por importe de **1.000.000,00 €**
- Póliza de seguro de accidentes con una cobertura mínima de **200.000,00 €** por víctima.

☒ El cumplimiento de las exigencias en materia de **confidencialidad por el período de 15 años**. Siendo 5 años el plazo mínimo establecido en el art. 133 de la LCSP.

☐ Otras

U.2. OBLIGACIONES ESENCIALES (Art. 76, 202.3 y 211 LCSP).

- ☒ **La adscripción de los medios** necesarios para la ejecución del contrato.
- ☒ **La suscripción de los seguros.**
- ☐ Otras.....

V) SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN (Art. 214 y 215 LCSP-Cláusulas 30 y 31)

V.1. SUBCONTRATACIÓN

- ☒ Límite a la subcontratación **30 % del precio de adjudicación** del contrato.
- ☐ No se admite para las siguientes tareas críticas (letras d) y e) del art. 215.2 de la LCSP):

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización

- ☐ No ☒ **Sí**

En caso afirmativo, los licitadores deberán incluir en el mismo sobre que contenga la oferta económica y resto de criterios objetivos evaluables de forma automática, si los hubiere, el Anexo V debidamente cumplimentado.

V.2. CESIÓN

- ☒ **No** ☐ **Sí**

W) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Art. 191, 203 a 207 LCSP-Cláusula 32)

- ☒ **No prevista** (art. 205 LCSP)
- ☐ Sí prevista
- ☐ Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP.

Esta modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

X) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. (Art. 76 y 192 a 195 LCSP-Cláusula 28)

La penalización total para los incumplimientos a que se refieren los apartados X.1 e X.2 siguientes no podrá superar el 50 por ciento del precio del contrato, impuestos indirectos excluidos.

X.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

De acuerdo con el artículo 192.1 de la CSP la imposición de las penalidades en cuantía del **10 %** del precio del contrato (con un máximo para cada una de ellas de hasta un 10 por ciento del precio del contrato, impuestos indirectos excluidos).

X.2. POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

De acuerdo con el artículo 192.1 de la LCSP la imposición de las penalidades en cuantía del **10 %** del precio del contrato. (con un máximo de hasta un 10 por ciento del precio del contrato impuestos indirectos excluidos)

X.3. POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL

De acuerdo con el artículo 192.2 de la LCSP, cuando no se hubiese optado por la resolución del contrato, la imposición de las penalidades en cuantía del **10%** precio del contrato (impuestos indirectos excluidos).

X.4. POR DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO TOTAL

Cuando el órgano de contratación no hubiese optado por la resolución del contrato, podrá imponer las siguientes penalidades:

☒ **Las penalidades diarias**, sus cuantías y las condiciones de su imposición son las establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP.

☒ **El Órgano de Contratación**, dadas las especiales características del contrato que se propone, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP podrá acordar la imposición de las penalidades en base a la siguiente justificación:

Incumplimiento de la atención de avisos urgentes señalados en el apartado c.2. Situaciones de urgencias. ii

- En caso de falta de atención de un aviso en el teléfono asignado para urgencias.
- En caso de atención de un aviso en el teléfono asignado para urgencias, pero no se personen en el plazo máximo de dos horas señalado como tiempo de respuesta.
- En caso de que, aun atendiendo el teléfono y personándose en la zona de actuación, no se resuelva en un plazo razonable la situación urgente comunicada.

Se impondrán las siguientes penalidades, dado que se trata de la atención de situaciones de urgencia:

- Penalidades en proporción 500 euros por cada incumplimiento contrastado, cifra que se deducirá de la facturación en el período correspondiente.

X.5. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN (Art. 215 a 217 LCSP)

X.5.-1. Por incumplimiento de las exigencias en materia de subcontratación a que se refiere el artículo 215.2 de la LCSP, la imposición de las penalidades en cuantía del **20 %** del precio del subcontrato.

X.5.-2. Por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 217.1 de justificar el cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas a que se refiere el artículo 216 de la LCSP, en los supuestos a que se refiere el artículo 217.2 de la LCSP, la imposición de las penalidades en cuantía del **10%** del precio del subcontrato.

X.6. POR INCUMPLIMIENTO DE LA ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Art. 76 y 192.2 LCSP)

En el supuesto de que en el apartado U.2 anterior no haya sido considerada obligación esencial y en consecuencia no constituya motivo de resolución del contrato, la imposición de las penalidades en cuantía del del precio del contrato.

Y) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Art. 26.3, 76, 193.3, 202.3, 211 a 213, 215 y 313 de la LCSP – Cláusula 37)

Además de las previstas en la cláusula 37 del presente pliego, serán causas de resolución del contrato las siguientes:

- ☐ El incumplimiento parcial del contrato cuando no se hubiera optado por la imposición de penalidades a que se refiere el apartado X.3 del presente cuadro de características.
- ☐ La demora en la ejecución del contrato por causas imputables al contratista, cuando no se hubiera optado por la imposición de penalidades a que se refiere el apartado X.4 del presente cuadro de características
- ☒ La no adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato, cuando en el apartado X.6 anterior no haya sido considerado objeto de penalización
- ☒ La no suscripción de los seguros, cuando haya sido considerada obligación esencial.

Z) COMPENSACIÓN POR RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN. (Cláusula 16)

Importe máximo de indemnización en aplicación de los establecido en el artículo 152.2 de la LCSP: una cuantía máxima del **0,5%** del presupuesto base de licitación (IVA o en su caso IGIC ó IPSI excluido), previa solicitud del licitador y justificación documental.

La Gerente del Patrimonio Nacional, por delegación de firma Acuerdo del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional de fecha 23 de septiembre de 2026 de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha resuelto aprobar el presente cuadro anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, fecha de la firma electrónica.

EL CAPN

La Gerente

(D.F. Acuerdo CAPN 23/09/26)

Ana Robles González

ANEXO I

MODELO DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA LICITACIÓN DE CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE INMUEBLES DE PATRIMONIO NACIONAL

D., con DNI nº, en su condición de representante legal de la empresa, con NIF nº, domiciliada en....., calle, nº , en la que ostenta el cargo de

EXPONE

Que tiene conocimiento de que la empresa debe estar registrado como licitador en la Plataforma de Contratación del Estado www.contrataciondelestado.es y que es preciso un certificado electrónico reconocido admitido por la Administración General del Estado para acceder a las comunicaciones electrónicas, y

ACEPTA

La comunicación electrónica como medio para la recepción de los avisos y notificaciones relacionados con la licitación **CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE INMUEBLES DE PATRIMONIO NACIONAL** indicando para ello la dirección de correo electrónico siguiente

AUTORIZA al Órgano de contratación para que, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, consulte o recabe electrónicamente aquella información que, habiendo sido elaborada por cualquier Administración pública, sea necesario presentar en esta licitación (NIF, documentación acreditativa de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social, inscripción en el ROLECE o en el registro de apoderamientos, etc.).

☐ Sí ☐ No. en este caso será el propio licitador el que deberá presentar la documentación cuando le sea requerida por el CAPN

Y, para que conste y surta efectos ante el procedimiento de referencia, firmo la presente

En , a dede 20..

Firma del declarante.....

ANEXO II

Se entrega DEUC en documento aparte

ANEXO III

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./D.^a en calidad de con DNI / NIE n.º:, en nombre propio o en representación de la empresa, con NIF:....., inscrita en el Registro de Licitadores de, con el n.º, al objeto de participar en la contratación denominada **CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE INMUEBLES DE PATRIMONIO NACIONAL**, a tramitar por procedimiento abierto, se compromete y obliga a tomar a su cargo el citado servicio con estricta sujeción a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir dicha licitación por la oferta económica siguiente:

Número y denominación del lote al que se presenta oferta: _____

La oferta económica por cada uno de los lotes se detalla en el cuadro siguiente:

Nº LOTE	PRESUPUESTO BASE DE LICITACION	IVA	TOTAL	Porcentaje de baja ofertado
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Se acompaña cuadro de precios unitarios.

OTROS CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (Apartado O.3.2 PCAP).

No

(Lugar, fecha)

(SELLO EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

FIRMADO

ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 159.4 DE LA LCSP, PARA LOS SUPUESTOS DE LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

I.-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOMBRE:.....

APELLIDO 1º:.....

APELLIDO 2º:

DNI / NIF / NIE / PASAPORTE:

PODER DE REPRESENTACION: (MANCOMUNADO/SOLIDARIO/OTROS...).

REFERENCIA DE LA ESCRITURA DE PODER:

.....
.....

II.-IDENTIFICACION DEL LICITADOR (persona física o jurídica)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:.....

NOMBRE COMERCIAL:

NIF:

DOMICILIO SOCIAL

CALLE Y NÚMERO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

PAÍS:

CODIGO POSTAL:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN WEB:

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana empresa? ¹

☐ No

☐ Sí

De acuerdo con lo previsto en los apartados números 4 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

a) Que puede acreditar poder bastante para efectuar esta declaración, así como para suscribir la oferta a esta licitación.

b) Que la empresa a la que represento, acreditará personalidad y capacidad de obrar según se exige en pliegos.

¹ Deberá el licitador contestar obligatoriamente

c) Que se compromete irrevocablemente a adscribir los medios técnicos y humanos que exige el pliego para la ejecución del contrato.

d) Que no incurre en las prohibiciones de contratar del artículo 71 de la LCSP.

e) Que cuenta con las habilitaciones y certificaciones especialmente exigidas en el Pliego.

f) Que, no obstante estar exentos de su acreditación, cumple los requisitos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica. Dichos requisitos concurren en mi representada desde la fecha de finalización de plazo de presentación de las proposiciones.²

g) Que concurre a la licitación agrupado en una UTE con las siguientes empresas, cada una de las cuales participa en el porcentaje que asimismo se indica y ha asumido el compromiso de constituirse formalmente el UTE, caso de resultar adjudicatarios:³

.....
.....
.....
.....

h) Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder⁴.

i) Que se compromete a la acreditación de lo anterior al ser requerido por la Administración en un plazo improrrogable de siete días hábiles.

j) Que el licitador al cual representa forma parte del siguientes grupo empresarial:
.....

k) Que del grupo empresarial presentan oferta a esta licitación las siguientes empresas:
.....
.....

l) Que presenta ofertas para los siguientes lotes ⁵

(Lugar, fecha, sello empresa y firma de representante legal)

² Sólo en el supuesto del artículo 159.1 de la LCSP

³ Solo en el supuesto de concurrir en UTE

⁴ Sólo en el supuesto de tratarse de empresas extranjeras

⁵ Solo en el supuesto de presentar oferta por lotes determinados

ANEXO V

DECLARACIÓN SOBRE LA PARTE DEL OBJETO DEL CONTRATO CUYA EJECUCION SE PROPONE SUBCONTRATAR (Artículo 215.2 de la LCSP).

I.-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.

NOMBRE:.....

APELLIDO 1º:.....

APELLIDO 2º:

DNI / NIF / NIE / PASAPORTE:

PODER DE REPRESENTACION: (MANCOMUNADO/SOLIDARIO/OTROS...).

REFERENCIA DE LA ESCRITURA DE PODER:

.....

II.-IDENTIFICACION DEL LICITADOR (persona física o jurídica)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:.....

NOMBRE COMERCIAL:

NIF:

DOMICILIO SOCIAL

CALLE Y NÚMERO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

PAÍS:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN WEB:

DECLARA

Que se propone subcontratar la ejecución de las siguientes partes del contrato, cuyo importe sobre la base del precio ofertado asciende aEuros:

.....

Que el/los subcontratistas que ejecutarán la parte a subcontratar son los siguientes:

Denominación o razón social:

Domicilio social:

NIF:

Solvencia técnica:

.....

(Lugar, fecha, sello empresa y firma de representante legal)

ANEXO VI
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
(Adjuntar en el sobre 1, en su caso)

D./D.^a en calidad de
..... con DNI / NIE n^o:, en nombre
propio o en representación de la empresa,
con NIF....., al objeto de participar en la contratación denominada
CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE INMUEBLES DE PATRIMONIO NACIONAL,

Se comprometo a adscribir los medios personales o materiales suficientes para la
ejecución del contrato, y específicamente los siguientes medios;

A) Compromiso de adscripción de medios materiales:

.....
.....
.....

B) Compromiso de adscripción de medios personales:

.....
.....
.....

Los medios señalados en las letras A) y B) anteriores formarán parte de la propuesta que
presenta esta empresa y por tanto, tendrán carácter contractual. En consecuencia, esta
empresa se compromete, en caso de resultar adjudicataria, a mantenerlos durante el
periodo de ejecución del servicio que constituye el objeto de este contrato y a comunicar
al órgano de contratación cualquier variación que se produzca con respecto a ellos.

En, a de de 20.....

(SELLO EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

FIRMADO:

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE

D./D.^a con DNI / NIE n.º:
....., en nombre propio o en representación de la empresa
....., con NIF:, licitadora en
el procedimiento abierto para contratar **CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE
INMUEBLES DE PATRIMONIO NACIONAL.**

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la cual representa cumple con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y, en particular, las establecidas en el anexo V de la LCSP

Madrid, a.....de.....20.....

(Sello empresa y firma del representante legal)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CONTRATO DE SERVICIOS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADAPTADO AL CONTENIDO DE LA
LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP).

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES	32
Cláusula 1. Régimen jurídico	32
Cláusula 2. Objeto del contrato, codificación y procedimiento de adjudicación	33
Cláusula 3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y sistema de formulación del precio	34
Cláusula 4. Órgano de Contratación	34
Cláusula 5. Perfil de contratante	34
CAPÍTULO II – LICITACIÓN	34
Cláusula 6. Capacidad para contratar y solvencia de las empresas	34
Cláusula 7. Presentación de proposiciones	35
Cláusula 8. Forma y contenido de las proposiciones	35
8.1.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LCSP	35
8.2.- SUPUESTOS DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 159.1 DE LA LCSP	40
Cláusula 9. Criterios de adjudicación del contrato	43
9.1.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LCSP.	44
9.2.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 159.1 DE LA LCSP.	44
Cláusula 10. Apertura y examen de las proposiciones	44
10.1.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LCSP.	44
10.2.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 159.1 DE LA LCSP	45
Cláusula 11. Ofertas anormalmente bajas	46
Cláusula 12. Clasificación de las ofertas	47
Cláusula 13. Criterios de desempate	48
CAPÍTULO III - ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN	48
Cláusula 14. Adjudicación del contrato	48
14.1.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LCSP	48
14.2.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 159.1 DE LA LCSP	49
Cláusula 15. Resolución y notificación de la adjudicación	50
Cláusula 16. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración	50
Cláusula 17. Comunicación a los licitadores	50
Cláusula 18. Formalización del contrato	51
CAPÍTULO IV - EJECUCIÓN DEL CONTRATO	51
Cláusula 19. Principio de riesgo y ventura	51
Cláusula 20. Ejecución	51
Cláusula 21. Programa de trabajo	51
Cláusula 22. Responsable del contrato	52
Cláusula 23. Representante del contratista	52
Cláusula 24. Plazo de ejecución	52
Cláusula 25. Prórroga del contrato	53
Cláusula 26. Abono del precio	53
Cláusula 27. Condiciones de ejecución	54
Cláusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales	54

28.1.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.....	54
28.2.- Por cumplimiento defectuoso	54
28.3.- Por incumplimiento parcial	55
28.4.- Por demora	55
28.5.- Por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación	55
28.6.- Por incumplimiento de la adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato	55
Cláusula 29. Responsabilidad del contratista	56
Cláusula 30. Subcontratación	56
Cláusula 31. Cesión del contrato	56
Cláusula 32. Modificación del contrato	56
Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista	57
33.1.- Impuestos y publicidad	57
33.2.- Señalizaciones e información al público	57
33.3.- Comprobaciones, ensayos y análisis	58
33.4.- Otros gastos	58
CAPÍTULO V – SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO	58
Cláusula 34. Suspensión del contrato	58
Cláusula 35. Extinción del contrato	58
Cláusula 36. Cumplimiento del contrato y recepción de la prestación	58
Cláusula 37. Resolución del contrato	58
Cláusula 38. Plazo de garantía y liquidación	59
Cláusula 39. Propiedad de los trabajos	59
Cláusula 40. Prerrogativas de la Administración	60
Cláusula 41. Confidencialidad	60
Cláusula 42. Protección de datos personales	60
Cláusula 43. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista	60
Cláusula 44. Indemnidad a favor del Departamento u Organismo Autónomo	61

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1. Régimen jurídico

El contrato al que se refiere el presente Pliego se califica como contrato de servicios y tiene carácter administrativo de acuerdo con lo establecido respectivamente en los artículos 17 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Este contrato se rige por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) y las cláusulas del contrato, por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y, en cuanto no se encuentren derogados por estas normas, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (en adelante RGLCAP), modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Tanto el PCAP, su Cuadro Anexo y el resto de los anexos, el pliego de prescripciones técnicas, así como el documento de formalización, revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. También revestirán carácter contractual, si los hubiere, el compromiso de adscripción de medios y el programa de trabajo aceptado por la Administración, todo ello sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición.

Supletoriamente se aplicarán las normas contenidas en la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional y en el Reglamento del Patrimonio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, así como las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las normas de derecho privado, siendo igualmente supletoria en lo que a procedimiento se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En caso de discrepancia entre el contenido del PCAP y el de cualquiera de los restantes documentos contractuales, prevalecerá el contenido de aquel.

Cláusula 2. Objeto del contrato, codificación y procedimiento de adjudicación

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, así como la codificación CPV son los que se señalan en el Apartado A.2) del Cuadro Anexo.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto, en aplicación del artículo 131.2 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

En el Apartado A.1) del Cuadro Anexo se indicará si el procedimiento abierto será el simplificado a que se refiere el artículo 159.1.

La posibilidad de división del contrato en lotes a que se refieren los números 3 al 7 del artículo 99 de la LCSP, se determinará en el Apartado C) del Cuadro Anexo. En este apartado se indicará, asimismo:

- a) El contenido de cada uno de ellos y la codificación, en su caso.
- b) El número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta.
- c) El número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. En este supuesto deberá indicarse los criterios o normas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado en el anuncio y en el pliego. Estos criterios o normas en todo caso deberán ser objetivos y no discriminatorios.
- d) La posibilidad de que pueda adjudicarse a una oferta integradora, a que se refiere el número 5 del artículo 99 de la LCSP.
- e) La exposición de los motivos válidos para justificar la no división en lotes, pudiendo considerar a tal efecto los indicados en las letras a) y b) del número 3 del artículo 99 de la LCSP.

En el supuesto que se prevea la tramitación anticipada del expediente, a que se refiere el número 2 del artículo 117 de la LCSP, la adjudicación y formalización del contrato quedará

sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente

Cláusula 3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y sistema de formulación del precio

El Presupuesto Base de Licitación (PBL), elaborado de acuerdo con las previsiones del artículo 100 de la LCSP y consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el Apartado D del Cuadro Anexo distribuido en las anualidades previstas en este apartado. En la elaboración de este presupuesto se han tenido en cuenta los conceptos del coste a que se refiere el número 2 del artículo 100 de la LCSP, que se señalan en el documento que lo contiene.

El valor estimado del contrato y el de los lotes en los que, en su caso, se divida su objeto, determinado conforme al artículo 101 de la LCSP asciende a la cantidad indicada en el Apartado E del Cuadro Anexo.

El precio del contrato deberá cumplir las exigencias del artículo 102 de la LCSP. Su formulación se realizará en términos de precios unitarios o de precios a tanto alzado según venga determinado en el Apartado B) del Cuadro Anexo.

Cláusula 4. Órgano de Contratación

El órgano de contratación es el que se determina en el Apartado F) del Cuadro Anexo.

Cláusula 5. Perfil de contratante

El acceso público a la información relativa al presente contrato se ofrecerá mediante su publicación en el perfil de contratante accesible desde la dirección de Internet: www.contrataciondelestado.es

CAPÍTULO II – LICITACIÓN

Cláusula 6. Capacidad para contratar y solvencia de las empresas

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 65 a 70 de la LCSP, siempre que no estén incurso en alguna de las prohibiciones que se señalan en el artículo 71 de la citada ley.

Los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica y la documentación para la acreditación de los mismos se especifican en el Apartado I) del Cuadro Anexo.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.

Cláusula 7. Presentación de proposiciones

Las proposiciones de los interesados se ajustarán a las exigencias establecidas en el artículo 139 de la LCSP y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto los artículos 142 de la LCSP, en el PPT y en el Apartado J) del Cuadro Anexo.

La presentación de proposiciones se llevará a cabo utilizando los medios que se señalan en el Apartado L) del Cuadro Anexo y en el anuncio de licitación de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

El plazo de presentación de proposiciones será el señalado en el anuncio de licitación y se ajustará a lo establecido en el artículo 156 de la LCSP, salvo cuando se trate del procedimiento abierto simplificado en el que deberá ajustarse a lo establecido en artículo 159 de la LCSP.

Los plazos para facilitar información adicional a los interesados sobre los pliegos y otra documentación complementaria serán los establecidos en el número 3 del artículo 138 de la LCSP. El plazo mínimo de 12 días naturales para la solicitud de información se reducirá a 5 días naturales en el procedimiento abierto simplificado.

En los supuestos establecidos en el artículo 136.3 de la LCSP, los poderes adjudicadores prorrogarán el plazo para presentación de proposiciones de forma que todos los licitadores afectados puedan tener conocimiento de toda la información necesaria para presentar las ofertas.

Transcurridos diez días naturales siguientes a la fecha prorrogada sin haberse recibido las proposiciones, éstas en ningún caso serán admitidas.

Cláusula 8. Forma y contenido de las proposiciones

Los formatos de los documentos electrónicos que integran los expedientes de contratación deberán ajustarse a las limitaciones de capacidad de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua.

La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios que se indican en la Cláusula 7 anterior.

Su contenido será el siguiente:

8.1.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LCSP

Constarán de TRES (3) ARCHIVOS ELECTRONICOS/SOBRES.

En el caso de que el único criterio de valoración sea el precio, solo será necesaria la presentación de los archivos electrónicos o sobres números 1 y 3.

El contenido de cada uno de los archivos electrónicos/sobres será el siguiente:

ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

Se identificará con los datos siguientes:

ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE Nº 1

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:

Número del expediente

Título completo del objeto del contrato.....

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR:

Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas)

.....

Lote o lotes a los que se presenta la oferta (*si procede*)

D.N.I o N.I.F:.....

Dirección Postal:.....

Nºs Tlfnº:

Nºs Fax:

Correo electrónico a efectos de notificaciones:

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

Contendrá la siguiente documentación:

1.- Un índice de documentos en el que se hará constar el contenido del sobre/fichero electrónico.

2.- La declaración responsable ajustada al formulario de documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea (DEUC), debidamente cumplimentada y firmada, en la que el licitador ponga de manifiesto el cumplimiento de los requisitos que se señalan en la letra a) del número 1 del artículo 140 de la LCSP. Dicho DEUC autorrellenable figura como Anexo II al presente pliego. También se deberá incluir en el sobre/archivo el modelo de aceptación de la comunicación electrónica en la licitación que figura como Anexo I al presente pliego

3.- Los documentos siguientes cuando las circunstancias que acreditan no estén incluidas en las que comprende el formulario del documento europeo único de contratación:

3.1.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar

una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC)

3.2.- En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía provisional, se aportará el documento acreditativo de haberla constituido.

3.3.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación (DEUC).

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el número 3 del artículo 69 de la LCSP.

3.4.- Cuando presenten oferta empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, declaración sobre pertenencia al grupo empresarial.

3.5.- Además de la declaración responsable a que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 140 de la LCSP, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.6.- Cuando en el Apartado C) del Cuadro Anexo se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. Asimismo, los licitadores deberán expresar, mediante una declaración, el lote o lotes a los que presenta oferta.

3.7.- No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los órganos de contratación, y aporta justificación de la inscripción, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

3.8.- Cuando así se exija en el Apartado I.4) del Cuadro Anexo, de acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 76 de la LCSP los licitadores deberán completar la acreditación de su solvencia aportando un documento de compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello. Este compromiso tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos del artículo 211 de la LCSP o de condición especial susceptible de penalización conforme al artículo 192.2 de la LCSP según se señale en los apartados I), U.2), X.6) e Y) del Cuadro Anexo.

SI EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE NÚMERO 1 FIGURASE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE NÚMERO 2 O 3, EL LICITADOR SERÁ EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR VULNERAR EL CARÁCTER SECRETO QUE HAN DE TENER LAS PROPOSICIONES (ARTÍCULO 139.2 DE LA LCSP).

ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE NÚMERO 2 DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR

Se identificará con los datos siguientes:

ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE Nº 2

DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:

Número del expediente

Título completo del objeto del contrato.....

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR:

Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas)
.....

Lote o lotes a los que se presenta la oferta (si procede)

D.N.I o N.I.F:.....

Dirección Postal:.....

Nºs Tlfnº:

Nºs Fax:

Correo electrónico a efectos de notificaciones:

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

Contendrá la siguiente documentación:

1.- Un índice de documentos en el que se hará constar el contenido del fichero electrónico.

2.-La documentación a que se refiere al Apartado J) del Cuadro Anexo si se admiten variantes y la necesaria para valorar los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el Apartado O.2) del Cuadro Anexo.

Las exigencias a las que deberá ajustarse esta documentación se señalan en el Apartado L del Cuadro Anexo.

SI EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE NÚMERO 2 FIGURASE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE NÚMERO 3, EL LICITADOR SERÁ EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR VULNERAR EL CARÁCTER SECRETO QUE HAN DE TENER LAS PROPOSICIONES (ARTÍCULO 139.2 DE LA LCSP).

ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE NÚMERO 3 DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN
DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Se identificará con los datos siguientes:

ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE Nº 3

DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:

Número del expediente

Título completo del objeto del contrato.....

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR:

Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas
siglas).....

Lote o lotes a los que se presenta la oferta (*si procede*).

D.N.I o N.I.F:.....

Dirección Postal:.....

N.ºs Tlfnº:

Nºs Fax:

Correo electrónico a efectos de notificaciones:

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

Contendrá la siguiente documentación:

1.- Un índice de documentos en el que se hará constar en hoja independiente el contenido
del archivo.

2.- La proposición, que incluya: la oferta del precio y de los restantes criterios evaluables
de forma automática que se señalan en el Apartado O.3) del Cuadro Anexo, que se
presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego y
debidamente firmada por quien tenga poder suficiente y fechada.

Las proposiciones presentadas por UTE deberán estar firmadas por todos los titulares o
representantes de las empresas que integran la unión.

En el precio ofertado se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas
y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente Pliego.

En la oferta del precio deberá indicarse, como partida independiente, el IVA, o el impuesto
que, en su caso, le sustituya, que deba ser repercutido.

Cuando se haya previsto la posibilidad de variantes en el Apartado J) del Cuadro Anexo, los
licitadores podrán presentar más de una proposición conforme a los elementos y
condiciones que se determinan en el mismo dentro de los límites que expresamente se

señalan en el PPT y en el citado Apartado J). En este supuesto presentarán, además, junto con la proposición correspondiente a la solución a que se refiere el objeto de la licitación, las demás proposiciones correspondientes a las variantes que oferten.

8.2.- SUPUESTOS DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 159.1 DE LA LCSP

8.2.1.- NO EXISTEN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

Constarán de un único ARCHIVO ELECTRÓNICO que se identificará con los siguientes datos:

ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y OFERTA DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:

Número del expediente

Título completo del objeto del contrato.....

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR:

Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas)

D.N.I o N.I.F:.....

Dirección Postal:.....

N^{os} Tn^o:

N^{os} Fax:

Correo electrónico a efectos de notificaciones:

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

Contendrá la siguiente documentación:

1.- Un índice de documentos en el que se hará constar el contenido del fichero electrónico.

2.- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los órganos de contratación.

3.- La proposición, que incluya: la oferta del precio y de los restantes criterios evaluables de forma automática que se señalan en el Apartado 0.3) del Cuadro Anexo que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego y debidamente firmada por quien tenga poder suficiente y fechada.

4.- La declaración responsable a que se refiere la letra c del número 4 del artículo 159 de la LCSP redactada conforme al modelo fijado en el Anexo IV al presente pliego y debidamente firmada por quien tenga poder suficiente y fechada. Esta declaración podrá ser sustituida por el DEUC a elección del licitador. También se deberá incluir en el

sobre/archivo el modelo de aceptación de la comunicación electrónica en la licitación que figura como Anexo I al presente pliego.

5.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal (UTE), se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP.

6.- Cuando así se exija en el Apartado I.4) del Cuadro Anexo, de acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 76 de la LCSP los licitadores deberán completar la acreditación de su solvencia aportando un documento de compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello. Este compromiso tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos del artículo 211 de la LCSP o de condición especial susceptible de penalización conforme al artículo 192.2 de la LCSP según se señale en los Apartados I.4), U.2), X.6) e Y) del Cuadro Anexo.

7.- Cuando presenten oferta empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, declaración sobre pertenencia al grupo empresarial.

8.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

9.- Cuando en el Apartado C) del Cuadro Anexo se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. Asimismo, los licitadores deberán expresar, mediante una declaración, el lote o lotes a los que presenta oferta.

8.2.2.- SÍ EXISTEN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

Constarán de dos ARCHIVOS ELECTRONICOS/SOBRES que se identificarán con los siguientes datos:

ARCHIVO ELECTRÓNICO/SOBRE Nº 1

DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y DE LOS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:

Número del expediente

Título completo del objeto del contrato.....

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR:

Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas)

D.N.I o N.I.F:.....

Dirección Postal:.....

N^{os} Tlfnº:N^{os} Fax:

Correo electrónico a efectos de notificaciones:

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

Contendrá la siguiente documentación:

1.- Un índice de documentos en el que se hará constar el contenido del fichero electrónico o sobre.

2.- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los órganos de contratación.

3.- La declaración responsable a que se refiere la letra c del número 4 del artículo 159 de la LCSP, redactada conforme al modelo fijado en el Anexo IV al presente pliego y debidamente firmada por quien tenga poder suficiente y fechada y modelo de aceptación de la comunicación electrónica en la licitación que figura como Anexo I al presente pliego.

4.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal (UTE), se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP.

5.- Cuando así se exija en el Apartado I.4). del Cuadro Anexo, de acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 76 de la LCSP los licitadores deberán completar la acreditación de su solvencia aportando un documento de compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello. Este compromiso tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos del artículo 211 de la LCSP o de condición especial susceptible de penalización conforme al artículo 192.2 de la LCSP según se señale en los Apartados I.4), U.2), X.6) e Y) del Cuadro Anexo.

6.- Cuando presenten oferta empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, declaración sobre pertenencia al grupo empresarial.

7.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

8.- Cuando en el Apartado C) del Cuadro Anexo se prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote

o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. Asimismo, los licitadores deberán expresar, mediante una declaración, el lote o lotes a los que presenta oferta.

9.- La documentación que permita valorar los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el Apartado O.2) del Cuadro Anexo.

ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2

DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

IDENTIFICACION DE LA LICITACION:

Número del expediente

Título completo del objeto del contrato.....

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR:

Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas)
.....

Lote o lotes a los que se presenta la oferta (*si procede*)

D.N.I o N.I.F:.....

Dirección Postal:.....

Nºs Tlfnº:

Nºs Fax:

Correo electrónico a efectos de notificaciones:

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar:

Contendrá la siguiente documentación:

1.- Un índice de documentos en el que se hará constar el contenido del fichero electrónico.

2.- La proposición, que incluya: la oferta del precio y de, los restantes criterios evaluables de forma automática que se señalan en el Apartado O.3) del Cuadro Anexo que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego y debidamente firmada por quien tenga poder suficiente y fechada.

Cláusula 9. Criterios de adjudicación del contrato

Los criterios que de acuerdo con lo establecido en los artículos 145 y 146 de la LCSP han de servir de base para la adjudicación del contrato son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el Apartado O) del Cuadro Anexo.

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios de entre los señalados en los Apartados O.2) y O.3) del Cuadro Anexo, estableciéndose un umbral del 50% de puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos, que se señala en el penúltimo párrafo del número 3 del artículo 146 de la LCSP, para continuar en el proceso selectivo. No obstante, podrá

establecerse un umbral superior al señalado si así se justificara debidamente por la unidad proponente del contrato.

9.1.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LCSP.

Cuando se atribuya a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, la valoración de los primeros se realizará por los órganos a que se refiere la letra a) del número 2 del artículo 146 de la LCSP, cuya composición se describe en el Apartado P) del Cuadro Anexo.

9.2.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 159.1 DE LA LCSP.

La ponderación de los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor establecidos en el Apartado O.2) del Cuadro Anexo no podrá superar el veinticinco por ciento del total.

Cláusula 10. Apertura y examen de las proposiciones

Cumplidos los plazos a que se refiere la cláusula 7 anterior la Mesa de Contratación realizará la apertura y examen del contenido de las proposiciones.

10.1.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LCSP.

ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE NÚMERO 1

Previamente a la celebración de los actos de licitación la Mesa de Contratación calificará la documentación a que se refieren los artículos 140 y 141 de la LCSP. Si observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicarán a los interesados por los medios establecidos en el número 2 de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP concediéndose un plazo de hasta tres días naturales para su subsanación.

A los efectos establecidos en el primer párrafo del número 3 del artículo 140 de la LCSP y con las excepciones previstas en el segundo párrafo, la Mesa de Contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

La Mesa de Contratación una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación, determinará las empresas que se ajustan a los criterios de capacidad y solvencia a que se refiere el capítulo II del Título II de la LCSP, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas del rechazo.

ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE NÚMERO 2.

Dentro del plazo señalado en el número 3 del artículo 157 de la LCSP la Mesa de Contratación realizará la apertura de los sobres que contengan la documentación relativa

a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, contenida en el archivo electrónico o sobre número 2 correspondiente a las empresas admitidas a la licitación.

La valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en el Apartado O.2) del Cuadro Anexo y se hará pública en el acto en que se proceda a la apertura del archivo electrónico o sobre número 3 que contenga los elementos que se valorarán de forma automática.

En el supuesto de que en la licitación se hayan admitido variantes, de acuerdo con lo indicado en el Apartado J) del Cuadro Anexo y el PPT, las soluciones recogidas en las ofertas se informarán y valorarán desde el punto de vista técnico por grupos homogéneos, diferenciándose por un lado las ofertas a la solución base y por otro, tantos grupos como soluciones variantes se hayan admitido.

Serán motivos de exclusión de proposiciones, los siguientes:

- a) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego, del PPT o de las Normas, Reglamentos o Instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto de la licitación o a su realización.
- b) No consideración de la totalidad de los trabajos a realizar en los términos establecidos en el PPT.
- c) Planteamientos técnicamente inviables o defectuosos.
- d) Mediciones o cálculos manifiestamente erróneos e indeterminaciones sustanciales.
- e) Soluciones erróneas o técnicamente inaceptables.
- f) Obtención de una puntuación inferior a la mínima exigida en el número 3 del artículo 146 de la LCSP.

ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE NÚMERO 3

Efectuada la evaluación de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor la Mesa de Contratación realizará, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación y en el perfil de contratante, la apertura del archivo electrónico o sobre número 3, correspondiente a la documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática.

En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público.

Con carácter previo a la apertura del archivo electrónico o sobre número 3 se informará sobre el resultado de la ponderación asignada a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, contenida en el archivo electrónico o sobre número 2 y sobre los licitadores que no han alcanzado la puntuación mínima a que se refiere el número 3 del artículo 146 de la LCSP.

10.2.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 159.1 DE LA LCSP

10.2.1.- NO EXISTEN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE ÚNICO.

La Mesa de Contratación realizará en el día y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante, la apertura en acto público del único archivo electrónico o sobre al que se refiere el apartado 8.2.1 de la cláusula 8 anterior.

Si observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicarán a los interesados por los medios establecidos en el número 2 de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP concediéndose el plazo de tres días naturales a que se refiere el número 2 del artículo 141 de la LCSP para su subsanación.

10.2.2.- SÍ EXISTEN CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1.

Dentro del plazo señalado en el número 3 del artículo 157 de la LCSP la Mesa de Contratación realizará la apertura del archivo electrónico o sobre al que se refiere el apartado 8.2.2 de la cláusula 8 anterior.

Si observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicarán a los interesados por los medios establecidos en el número 2 de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP concediéndose plazo de tres días naturales a que se refiere el número 2 del artículo 141 de la LCSP para su subsanación.

La valoración de las proposiciones deberá estar efectuada con anterioridad al acto público de apertura del archivo electrónico o sobre nº 2 al que se refiere el apartado 8.2.2 de la cláusula 8 anterior, que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. Esta valoración se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días naturales, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.

ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.

La Mesa de Contratación realizará, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante, la apertura en acto público del archivo electrónico o sobre nº 2 al que se refiere el apartado 8.2.2 de la cláusula 8 anterior.

Con carácter previo a la apertura del archivo electrónico o sobre número 2 se informará sobre el resultado de la ponderación asignada a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, contenida en el archivo electrónico o sobre número 1 y sobre los licitadores que no han alcanzado la puntuación mínima a que se refiere el número 3 del artículo 146 de la LCSP.

Cláusula 11. Ofertas anormalmente bajas

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP identificará las ofertas que se encuentren incursas en presunción de anormalidad con sujeción a los criterios establecidos en el Apartado O.5) del Cuadro Anexo.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que cuyo precio fuere más bajo, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o juntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.

En el supuesto que la Mesa de Contratación, hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La petición de información al licitador, así como la evaluación de la misma y la decisión sobre la aceptación o rechazo de una oferta se ajustará a lo establecido en los números 4 a 7 del artículo 149 de la LCSP. Los plazos máximos para que el licitador justifique su oferta serán los siguientes:

- a) Supuesto de procedimiento abierto a que se refiere el artículo 156 de la LCSP: 8 días hábiles.
- b) Supuesto de procedimiento abierto a que se refiere el artículo 159 de la LCSP: 5 días hábiles.

Cláusula 12. Clasificación de las ofertas

La Mesa de Contratación, según proceda, de acuerdo con lo establecido en el número 1 del artículo 150 de la LCSP clasificará por orden decreciente, las proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicación y fórmulas señalados en los Apartados O.2) O.3) del Cuadro Anexo.

En el caso de que la clasificación se realice por la Mesa de Contratación, esta elevará la correspondiente propuesta al órgano de contratación.

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, a un comité formado por expertos con cualificación apropiada, que cuente con un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación, pero en ningún caso podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato.

En el supuesto de admisión de variantes la valoración de estos criterios se realizará considerando todas las soluciones (Bases y Variantes) admitidas.

Si en el ejercicio de sus funciones el Órgano de Contratación o la Mesa de Contratación, según proceda, tuviera indicios fundados de las conductas a que se refiere el último párrafo del número 1 del artículo 150 de la LCSP, deberá realizar las actuaciones a que se refiere en el precitado párrafo.

En los supuestos de procedimiento abierto a que se refiere el artículo 159.1 de la LCSP en los que se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, en la misma sesión en la que se proceda al acto público apertura del archivo electrónico o sobre nº 2 al que se refiere el apartado 8.2.2 de la cláusula 8 anterior, y tras la celebración del mismo, la Mesa de Contratación procederá, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación

y a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa propuesta como adjudicataria está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incurso en ninguna prohibición para contratar

Cláusula 13. Criterios de desempate

En el supuesto de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas, se aplicarán los criterios de desempate, que a tenor de lo dispuesto en número 1 del artículo 147 de la LCSP se señalan en el Apartado Q) del Cuadro Anexo.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.

CAPÍTULO III - ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Cláusula 14. Adjudicación del contrato

Una vez concluida la clasificación y, en su caso, aceptada la propuesta de la Mesa de Contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con los criterios establecidos en los Apartados O.2) y O.3) del Cuadro Anexo para que presente la documentación a que se refiere el número 2 del artículo 150 de la LCSP que se señala en los subapartados 14.1 a 14.2 siguientes, según proceda, en los plazos máximos que se indican.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

14.1.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LCSP

- La justificación de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra.
- La justificación de haber constituido la garantía definitiva en los porcentajes que se señalan en el Apartado R.2 del Cuadro Anexo y de acuerdo con lo establecido en los artículos 107 a 113 de la LCSP y acreditar disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al número 2 del artículo 76 de la LCSP.
- La justificación de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y profesional o técnica a que se refieren los artículos 87 y 90 de la LCSP, que se especifican en el Apartado I) del Cuadro Anexo.
- La justificación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al número 2 del artículo 76 de la LCSP.

- En los contratos sujetos a regulación armonizada y en los casos en que así se señale en el Apartado I.3.1) y I.3.2) del Cuadro Anexo, los licitadores presentarán los certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental, respectivamente.
- Declaración responsable en la que conste, conforme al artículo 201 de la LCSP, el compromiso de cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP (Anexo VII)

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Esta documentación se presentará dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos excluidos, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, otorgándole el plazo de diez días hábiles para su presentación.

Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 de la LCSP fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.

El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los plazos máximos establecidos en el artículo 158 de la LCSP.

14.2.- SUPUESTO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 159.1 DE LA LCSP

La justificación de haber constituido la garantía definitiva en los porcentajes sobre el precio final ofertado que se señalan en el Apartado R.2) del Cuadro Anexo y de acuerdo con lo establecido en los artículos 107 a 113 de la LCSP.

La justificación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al número 2 del artículo 76 de la LCSP.

- La justificación del compromiso a que se refiere el número 2 del artículo 75 de la LCSP suscrito por las empresas a cuyas capacidades se proponga recurrir.
- Cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.
- Declaración responsable en la que conste, conforme al artículo 201 de la LCSP, el compromiso de cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP (Anexo VII).

Esta documentación se presentará dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la citada documentación, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el plazo de siete días hábiles para la presentación de la misma.

Cláusula 15. Resolución y notificación de la adjudicación

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días naturales.

La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la información a que se refiere el número 2 del artículo 151 de la LCSP.

La notificación se realizará por los medios a que se refiere el número 3 del artículo 151 de la LCSP.

Cláusula 16. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración

La decisión por el Órgano de Contratación de desistir del procedimiento de adjudicación o de no adjudicar o celebrar el contrato se ajustará a lo establecido en el artículo 152 de la LCSP.

Cláusula 17. Comunicación a los licitadores

Los órganos de contratación informarán a cada licitador en el plazo más breve posible de las decisiones tomadas en relación con la adjudicación o no del contrato para el que se haya efectuado una convocatoria de licitación. Asimismo, a solicitud de un licitador, los órganos de contratación comunicarán, lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de quince días naturales a partir de la recepción de una solicitud por escrito, la información a que se refiere el número 2 del artículo 155 de la LCSP.

En los supuestos a que se refiere el número 3 del artículo 155 de la LCSP, los órganos de contratación podrán decidir no comunicar la información a que se refiere este número.

Cláusula 18. Formalización del contrato

La formalización del contrato se ajustará a las formalidades, plazos y requisitos de procedimiento que se establecen en el artículo 153 de la LCSP.

En el supuesto a que se refiere el artículo 156.1 de la LCSP el anuncio de formalización del contrato se realizará en el perfil de contratante del Órgano de Contratación y en el Boletín Oficial del Estado, y, cuando proceda, en el Diario Oficial de la Unión Europea, en los plazos y con los requisitos que se señalan en el artículo 154 de la LCSP.

En el supuesto a que se refiere el artículo 159.1 de la LCSP el anuncio de formalización del contrato se realizará en el perfil de contratante del Órgano de Contratación en los plazos y con los requisitos que se señalan en el artículo 154 de la LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

CAPÍTULO IV - EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 19. Principio de riesgo y ventura

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la LCSP.

Cláusula 20. Ejecución

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en el presente pliego y, en su caso, en el PPT y demás documentos contractuales, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, en los casos en que se hubiere designado, que serán de obligado cumplimiento para aquél siempre que lo sean por escrito. En otro caso, esta función les corresponderá a los servicios dependientes del órgano de contratación.

Cláusula 21. Programa de trabajo

De acuerdo con el artículo 198 del RGLCAP, en los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, y siempre que se prevea en el Apartado S) del Cuadro Anexo, el contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo acorde con el plazo de ejecución aprobado. La presentación del Programa de Trabajo se realizará en el plazo de treinta (30) días desde la formalización del contrato. El Programa de Trabajo, una vez aprobado por el responsable del contrato quedará automáticamente incorporado al contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día del Programa de Trabajo.

Cláusula 22. Responsable del contrato

El responsable del contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el órgano de contratación, será la persona titular del cargo señalado en el Apartado G) del Cuadro Anexo.

Las facultades del responsable del contrato serán las contenidas en el número 1 del artículo 62 de la LCSP.

El responsable del contrato podrá estar auxiliado en la realización de las funciones reseñadas por el personal facultativo que el órgano de contratación designe al efecto.

Si durante el desarrollo de los trabajos se pusiere de manifiesto la conveniencia o necesidad de su modificación o la realización de actuaciones no contratadas, se actuará en la forma prevista en los artículos 203 a 207, 190 y 191 de la LCSP.

Cláusula 23. Representante del contratista

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Administración a través del responsable del contrato.

El adjudicatario habrá de designar un representante responsable de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias objeto del mismo, encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución de los mismos, provenientes del responsable del contrato designado por el órgano de contratación para garantizar su correcta ejecución.

Cláusula 24. Plazo de ejecución

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados fijados en el Apartado H) del Cuadro Anexo y el PPT, o los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo, salvo que con anterioridad a la finalización de su plazo de vigencia sea declarada la centralización del servicio por la autoridad competente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En el caso de que el plazo pudiera ser objeto de reducción, se estará a lo dispuesto en el Apartado H) del Cuadro Anexo y PPT. En tal caso, los licitadores podrán proponer en su oferta otro distinto, debidamente justificado. Dicho plazo será, en todo caso, igual o menor que el recogido en el citado Apartado H). Si tal reducción fuera susceptible de puntuación para la valoración de las ofertas, así se recogerá en el Apartado O) del Cuadro Anexo.

En todos los casos se ajustará a los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo para su ejecución sucesiva a que se refiere la Cláusula 21 de este pliego.

El plazo máximo de duración del contrato no podrá ser superior al establecido en el número 4 del artículo 29 de la LCSP, con las excepciones establecidas en el número 7 para los contratos complementarios y, en su caso, en las respectivas normas presupuestarias que

sean aplicables al ente contratante. Este plazo se señalará en el Apartado H) del Cuadro Anexo.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.

Los contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia a la dirección de obra o la gestión integrada de proyectos tendrán una duración igual a la del contrato de obras al que estuvieran vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación de las obras.

En los contratos de suministros que incluyan servicios de instalación y/o de mantenimiento de los bienes suministrados, de acuerdo con el artículo 29 de la LCSP, estos servicios podrán tener un plazo de vigencia equivalente al de la vida útil del producto adquirido, con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias del Estado.

Cláusula 25. Prórroga del contrato

De acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 29 de la LCSP, si está prevista la posibilidad de prórroga en el Apartado H) del Cuadro Anexo, el contrato podrá prorrogarse, de forma expresa y por acuerdo del órgano de contratación, antes de la finalización del plazo establecido en la Cláusula 24 anterior.

Asimismo, podrá prorrogarse en los supuestos y condiciones a que se refiere el último párrafo del número 4 del artículo 29 de la LCSP.

Cláusula 26. Abono del precio

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio convenido correspondiente a los trabajos efectivamente realizados, con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato, a las modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la Administración a través del responsable del contrato.

El pago del precio podrá hacerse, según se indique en el Apartado T) del Cuadro Anexo, de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta, o, en caso de contratos de tracto sucesivo, mediante el pago en cada uno de los vencimientos que en el citado Apartado T) se estipulen.

Cuando así se establezca en el Apartado T) del Cuadro Anexo, en los contratos de servicios para la gestión de los sistemas de información, los de servicios de telecomunicación y los contratos de mantenimiento de estos sistemas, suministros de equipos y terminales y adaptaciones necesarias como cableado, canalizaciones y otras análogas, a que se refiere el número 4 del artículo 302 de la LCSP, siempre que vayan asociadas a la prestación de estos servicios y se contraten conjuntamente con ellos, el pago del precio total de los servicios podrá consistir parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes, en los términos y condiciones que se establecen en el referido artículo, entendiéndose que los bienes a entregar en su caso, por la Administración han de ser bienes y equipos informáticos y de telecomunicaciones.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, debiendo ser repercutido como partida independiente el impuesto indirecto que corresponda (IVA, IGIC, IPSI) en el

documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

El adjudicatario tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en el Apartado T) del Cuadro Anexo, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los adjudicatarios podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración.

En tanto el Ministerio de Hacienda y Función Pública no implemente el Registro Electrónico Único a que se refiere la Disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, las facturas deberán presentarse en el registro electrónico que se señala en el Apartado T) del Cuadro Anexo, dirigidas a la unidad que se señala en el mismo.

En las facturas deberán constar los datos que se señalan en el Apartado T) de Cuadro Anexo.

Las facturas y los certificados de conformidad de las mismas deberán especificar las prestaciones o servicios a que se refieren con el detalle preciso y ajustado a las especificaciones de los pliegos particulares administrativos y técnicos.

Cláusula 27. Condiciones de ejecución

Tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las enumeradas en el número 2 del artículo 202 de la LCSP, que se especifiquen el Apartado U.1.1) del Cuadro Anexo, en el cual se deberá indicar como mínimo una de ellas.

Asimismo, tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución las que se especifiquen en los Apartados U.1.2) y U.1.39 del Cuadro Anexo.

Tendrán la consideración de obligaciones esenciales las enumeradas en el Apartado U.2) del Cuadro Anexo. Su incumplimiento por causas imputables al contratista podrá dar lugar a la resolución del contrato, si así se indica en el Apartado Y) del Cuadro Anexo o a la imposición de las penalidades que se señalen en el Apartado X) del Cuadro Anexo.

Cláusula 28. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

28.1.- POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato recogidas en el Apartado U.1 del Cuadro Anexo de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, dará lugar a la imposición de las penalidades que se señalen en el Apartado X.1) del Cuadro Anexo, conforme a lo prevenido en el artículo 192 de la LCSP.

28.2.- POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se indique en el Apartado X.2) del Cuadro Anexo, conforme a lo prevenido en el artículo 192 de la LCSP.

28.3.- POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL

Cuando por causas imputables al contratista se incumplan parcialmente las prestaciones objeto del contrato, la Administración podrá optar, de acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 192 de la LCSP, por su resolución o por la imposición de las penalidades en las proporciones que se señalan en el Apartado X.3) del Cuadro Anexo.

28.4.- POR DEMORA

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, o de los que en su caso resulten de la adjudicación conforme su oferta, la Administración podrá optar:

- a) Por la resolución del contrato que se acordará de acuerdo con lo establecido en el número 1 del artículo 195 de la LCSP.
- b) Por la imposición de penalidades diarias, de acuerdo con lo dispuesto en los números 3, 4 y 5 del artículo 193 de la LCSP, en las proporciones que se señalan en el Apartado X.4) del Cuadro Anexo.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Las penalidades se harán efectivas de acuerdo con lo establecido en el número 2 del artículo 194 de la LCSP.

28.5.- POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

El incumplimiento de las exigencias en materia de subcontratación a que se refiere el número 2 del artículo 215 de la LCSP, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere la letra a) del número 3 del artículo 215 de la LCSP, cuando así se indique en el Apartado X.5.1) del Cuadro Anexo.

El incumplimiento de las exigencias en materia de pago a subcontratistas a que se refiere el artículo 216 de la LCSP, dará lugar a la imposición de las penalidades que se señalan en el Apartado X.5.2) del Cuadro Anexo.

28.6.- POR INCUMPLIMIENTO DE LA ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento de la adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato, cuando no haya sido considerada obligación esencial en el Apartado U.2) del Cuadro Anexo dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el número 2 del artículo 192 de la LCSP en la cuantía del que se establece en el Apartado X.6) del Cuadro Anexo

Cláusula 29. Responsabilidad del contratista

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los términos que se establecen en el artículo 196 de la LCSP.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en los artículos 311, 312, 315.2 y 233.4 de la LCSP.

En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en los artículos 194 y 196 de la LCSP.

Cuando el objeto del contrato consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra el contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen tanto al órgano de contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel, en los términos establecidos en el artículo 315 de la LCSP.

Cláusula 30. Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación en los términos establecidos en los artículos 215, 216 y 217 de la LCSP.

En el Apartado V) del Cuadro Anexo se indicará si los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización; asimismo se señalarán en este Apartado las tareas críticas que no puedan ser objeto de subcontratación a que se refiere la letra e) del apartado 2 del artículo 215 de la LCSP.

Cláusula 31. Cesión del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero en los supuestos y con los límites y requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP, cuando así se hubiese señalado en el apartado V) del cuadro anexo.

Cláusula 32. Modificación del contrato

De acuerdo con lo establecido en el artículo 203 de la LCSP, el órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos los artículos 204, 205, 206 y 207 de la LCSP.

En el Apartado W) del Cuadro Anexo se especifican, en su caso, el alcance, los límites y la naturaleza de las modificaciones previstas, así como las condiciones en que podrá hacerse uso de las mismas en los términos establecidos en el artículo 204 de la LCSP;

asimismo establecerá el procedimiento para su formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.

La publicidad de las modificaciones se realizará conforme a lo establecido en los artículos 63 y 207 de la LCSP.

En los casos a que se refiere el número 1 del artículo 309 de la LCSP, en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

En los contratos con presupuesto limitativo a que se refiere la Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP, en los cuales el empresario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo. En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, podrá modificarse el contrato en los términos previstos en el artículo 204 de la LCSP. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades

Cláusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

33.1.- IMPUESTOS Y PUBLICIDAD

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de los trabajos, así como las tasas y toda clase de tributos, en especial el IVA o el que en su caso le sustituya y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en el BOE como en otros medios de difusión, se encuentra especificado en el Apartado K) del Cuadro Anexo.

33.2.- SEÑALIZACIONES E INFORMACIÓN AL PÚBLICO

En caso de estar así fijado en el PPT o sea decidido por el responsable del contrato, el adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuación, las señalizaciones precisas en su caso, relativas a la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de potencial peligro, como consecuencia de la ejecución de los servicios contratados, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

33.3.- COMPROBACIONES, ENSAYOS Y ANÁLISIS

El contratista está obligado a sufragar el importe de las comprobaciones, ensayos y análisis que el responsable del contrato le ordene realizar, para verificar la correcta ejecución de los servicios, conforme al plan de control de calidad establecido en el PPT.

33.4.- OTROS GASTOS

Los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública y todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, tales como los generales, financieros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo.

CAPÍTULO V – SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 34. Suspensión del contrato

De acuerdo con lo establecido en el artículo 208 de la LCSP, la Administración podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la LCSP.

La indemnización al contratista se ajustará, según proceda, a las reglas establecidas en el número 2 del artículo 208 y en el artículo 199 de la LCSP.

Cláusula 35. Extinción del contrato

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la LCSP.

Cláusula 36. Cumplimiento del contrato y recepción de la prestación

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

La recepción se realizará de acuerdo con los procedimientos y plazos que se establecen en el artículo 210 de la LCSP y en el Apartado T) del Cuadro Anexo.

Podrán ser objeto de recepción parcial los componentes o unidades de ejecución que se señalen en el Apartado T) del Cuadro Anexo.

La recepción a efectuar con asistencia del representante de la IGAE en la comprobación material, cuando resulte preceptiva por haberse efectuado la correspondiente designación, se realizará con aplicación del artículo 198.2 de la LCSP.

Cláusula 37. Resolución del contrato

El contrato se podrá resolver por las causas y con los efectos que se señalan en los artículos 211 a 213 y 313 de la LCSP.

A efectos de aplicación de lo dispuesto en el artículo 211 de la LCSP serán considerados incumplimientos de obligaciones esenciales, los siguientes:

- a) La cesión del contrato sin el previo conocimiento y autorización de la Administración.
- b) La interrupción o abandono de la prestación del servicio sin causa justificada ni autorización.
- c) La renuncia expresa a al cumplimiento del contrato.
- d) La no adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato y especialmente los que figuren en el compromiso a que se refiere la cláusula 8 anterior, cuando así se exija en los Apartados I) y U.2) del Cuadro Anexo.
- e) Las restantes que se señalen en el Apartado U.2) del Cuadro Anexo.

Cláusula 38. Plazo de garantía y liquidación

El plazo de garantía se establecerá de acuerdo con lo previsto en los números 3 y 4 del artículo 210 de la LCSP y se concretará en el Apartado R) del Cuadro Anexo. Este plazo comenzará a contar desde la fecha de recepción de conformidad.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Caso de que, por la naturaleza y características del servicio, no proceda el establecimiento de plazo de garantía, se señalará en el Apartado R) del Cuadro Anexo.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos en los términos establecidos en el número 4 del artículo 311 y en el artículo 314 de la LCSP.

Terminado el plazo de garantía sin que se hubiesen acreditado la existencia de vicios o defectos en los servicios el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, pudiendo, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Cláusula 39. Propiedad de los trabajos

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad de la Administración, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste será cedido por el contratista a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

Cláusula 40. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación ostenta las prerrogativas que se señalan en el artículo 190 de la LCSP, cuyo ejercicio deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 191 de la LCSP.

Cláusula 41. Confidencialidad

El deber de confidencialidad, tanto por parte del contratista respecto de la información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, como del órgano de contratación respecto a la información facilitada por el contratista que este haya designado como confidencial en el momento de presentar la oferta, se regirá por lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP.

Cláusula 42. Protección de datos personales

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional vigésima quinta de la LCSP, los contratos a que se refiere este Pliego que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel asumirá las obligaciones que se señalan en los números 2 y 3 de la Disposición Adicional vigésima quinta de la LCSP.

Cláusula 43. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios.

1. A la extinción del contrato, tal como se establece en número 2 del artículo 308 de la LCSP, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.
2. Ninguna cláusula de este contrato ni los actos de ejecución del mismo puede interpretarse de manera que pueda entenderse la cesión de trabajadores del contratista a la Administración.
3. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de perfil profesional y, en su caso, de titulación y experiencia, exigidos en el Apartado I del Cuadro Anexo, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.
4. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable del contrato nombrado por el órgano de contratación.

5. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
6. La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
7. La empresa contratista deberá designar el representante a que se refiere la cláusula 29 anterior, integrado en su propia plantilla, encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución de los mismos, provenientes del responsable del contrato designado por el órgano de contratación para garantizar su correcta ejecución, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
 - a. Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al órgano de contratación, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el órgano de contratación, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
 - b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
 - c. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
 - d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el órgano de contratación, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
 - e. Informar al órgano de contratación acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

Cláusula 44. Indemnidad a favor del Departamento u Organismo Autónomo

En caso de que la Administración resulte sancionada administrativamente o condenada solidariamente con la empresa contratista al pago de indemnización o salarios de tramitación por cesión ilegal de trabajadores o despido, la empresa contratista se compromete con la Administración a asumir el coste económico total de la sanción, de la indemnización o de los salarios de tramitación que deban abonarse a los trabajadores de la empresa contratista.

El presente modelo de pliego tipo ha sido aprobado por El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional con fecha **22 de mayo de 2018**, previo informe favorable de la Abogacía del Estado de fecha **19 de abril de 2018** con informe número 40/18.

Enterado y conforme

EL CONTRATISTA

Firma y sello